

Crédito FICA, Sec. 179 y Comidas: Guía para Restaurantes

Tres estrategias fiscales clave para reducir impuestos en tu restaurante o food truck en 2026.

1. Crédito de Propinas FICA (Form 8846)

Si pagas propinas a meseros, bartenders o personal de servicio, puedes recuperar como crédito federal tu parte de FICA (Seguro Social 6.2% + Medicare 1.45% = 7.65%) pagada sobre esas propinas. Este crédito reduce directamente el impuesto federal que debes.

- Solo aplica sobre propinas reportadas por empleados (no propinas que tú pagas como sueldo base).
- Recuperas el 7.65% de FICA patronal sobre las propinas; el empleado sigue pagando su parte.
- Reclamas el crédito en el Form 8846 al presentar tu declaración anual (Schedule C o corporate return).
- Base salarial de Seguro Social 2026: \$184,500 por empleado; Medicare no tiene tope.
- Ejemplo: si un mesero reportó \$20,000 en propinas, recuperas ~\$1,530 (7.65% de \$20,000).
- Debes tener registros de propinas reportadas (tip pooling, reportes diarios) y W-2 correctos.

2. Sección 179: Deducción Completa de Equipo

En vez de depreciar equipos como hornos, freidoras, parrillas o un food truck por años, la Sec. 179 te permite deducir el costo completo el primer año. Para 2026: deducción máxima \$2,560,000; el límite empieza a reducirse cuando las compras pasan \$4,090,000.

- Aplica a equipo nuevo o usado puesto en servicio durante 2026 (comprado Y usado en el negocio).
- Incluye: estufas comerciales, refrigeradores walk-in, sistemas POS, el vehículo del food truck.
- Para SUV pesado (>6,000 lbs GVWR): tope \$32,000 bajo Sec. 179; el resto se deprecia.
- Requiere que el negocio genere utilidad (no puedes crear pérdida con Sec. 179).
- Ejemplo: compraste un horno \$15,000 y un refrigerador \$8,000 en enero 2026; deduces \$23,000 completos.
- Conserva facturas, título del vehículo y documentación de puesta en servicio.

3. Comidas de Negocio: 50% Deducible

Las comidas de negocio son 50% deducibles cuando hay un propósito comercial claro (reuniones con proveedores, contadores, eventos de marketing). Nota crítica 2026: las comidas que provees a empleados en tus instalaciones dejaron de ser deducibles desde el 1 de enero de 2026.

- 50% deducible: cenas con proveedores de alimentos, contador, socios, eventos de degustación para prensa.
- 0% deducible (desde 1-ene-2026): comidas que sirves a empleados en el restaurante (staff meals).
- La comida debe estar documentada: fecha, monto, personas presentes, propósito comercial.
- No confundir con costo de mercancía vendida: lo que vendes a clientes no es gasto de comidas.
- Ejemplo deducible: cena con proveedor de mariscos para negociar contrato, factura \$150, deduces \$75.
- Guarda recibos y notas de reuniones; el IRS audita esta categoría con frecuencia.

4. Combinando las Tres Estrategias

- Crédito FICA reduce el impuesto que debes; Sec. 179 reduce la utilidad sujeta a impuesto; comidas 50% reducen gastos operativos.
- Aplica las tres en el mismo año fiscal para maximizar el ahorro: menos utilidad + crédito directo = menos impuesto.
- Lleva registros separados: nómina (propinas), facturas de equipo (Sec. 179), recibos de comidas (con propósito).
- El crédito FICA y la deducción de comidas son anuales; Sec. 179 requiere que el equipo esté en servicio antes del 31-dic.
- Si tienes food truck: el vehículo califica para Sec. 179; si usas millaje, elige entre millaje (72.5¢/milla 2026) o gastos reales.
- Trabaja con un preparador que conozca el gremio: estas estrategias requieren documentación específica y formularios correctos.

IMPORTANTE:

- Esta guía es educativa; no sustituye asesoría fiscal personalizada para tu situación específica.
- Crédito FICA y Sec. 179 requieren documentación precisa; errores pueden resultar en auditorías o rechazo del crédito.